P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hari Fajar Rahmat als Dolega Bin (alm) Iyan Haryana
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cihuni Girang Rt 002 Rw 005 Desa Gandamekar Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2026 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Gas.Kap/32/III/RES.4.2/2026/Satresnarkoba tanggal 09 Maret 2026

Terdakwa Hari Fajar Rahmat als Dolega Bin (alm) Iyan Haryana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 9 Mei 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2026 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2026

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Asep Saeful Hayat, S.H., Dkk, Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradi) Garut, yang beralamat kantor di Jalan Pataruman Gg. Sukasari I No. 25, Kp. Pedes, RT003, RW001, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, selaku Penasihat Hukum, untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi Terdakwa tersebut selama proses pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Garut pada hari sidang yang telah ditetapkan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Mei 2026 Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 135/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 21 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 21 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI FAJAR RAHMAT Alias DOLEGA Bin (Alm) IYAN HARYANA bersalah melakukan Tindak Pidana *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) Hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut lakban coklat dengan total berat netto seluruhnya 56.3891 gram
   - 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 4.4769 gram
   - 3 (tiga) buah lintingan menyerupai rokok berisikan diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat netto seluruhnya 0.4769 gram
   - 8 (delapan) buah plastik klip bening
   - 1 (satu) buah timbangan digital
   - 1 (satu) buah gunting
   - 1 (satu) buah lakban coklat
   - 1 (satu) buah piring plastik warna biru
   - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam
   - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Model 1814 warna hitam biru IMEI 1 : 862535048383154 IMEI 2 : 862535048383147.

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.
   - 1 (satu) lembar screenshot percakapan Instagram.

   Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------- Bahwa Terdakwa HARI FAJAR RAHMAT Alias DOLEGA Bin (Alm) IYAN HARYANA pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 006 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun instagram dengan nama akun “oswaldtherabbit” melalui akun instagram miliknya mengabari bahwa paketan narkotika jenis sintetis yang sebelumnya akun Instragram “oswaldtherabbit” perintahkan kepada Terdakwa untuk ditempelkan tersebut sudah habis, kemudian akun instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk menunggu sekira jam 19.00 WIB di SPBU Lingkar Nagreg Kabupaten Bandung, kemudian Terdakwa mengiyakan perintah tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke SPBU Lingkar Nagreg Kab. Bandung, setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi akun Instagram “oswaldtherabbit” untuk mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai dilokasi, lalu sekira jam 20.30 WIB akun instagram “oswaldtherabbit” mengirimkan map atau tempelan narkotika jenis tembakau sintetis yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didalam perkebunan singkong yang tergeletak di atas tanah yang dibalut keresek warna putih untuk nantinya di tempelkan sesuai dengan map yang dikirimkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paketan narkotika tersebut, Terdakwa kemudian membuka isinya yang mana di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 12 (dua belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 5R, 38 (tiga puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 2R dan 3 (tiga) buah botol bekas parfum yang berisi cairan narkotika bahan campuran tembakau sintetis yang masing – masing botol berukuran 5 (lima) ml, kemudian Terdakwa memfoto paketan narkotika tersebut untuk dikirimkan ke akun Instagram "oswaldtherabbit", kemudian akun Instagram "oswaldtherabbit" memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) buah botol berisikan cairan narkotika bahan campuran tembakau sintetis tersebut disekitar daerah rancaekek.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Kec. Nagreg untuk menempelkan 5 (lima) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 4 (empat) paket ukuran 2R dan 1 (satu) paket ukuran 5R yang disimpan disekitar kebun jagung Kec. Nagreg, kemudian sekira jam 14.20 WIB Terdakwa berangkat ke Kec. Cicalengka untuk menempelkan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan keterangan 4 (empat) paket ukuran 2R dan 2 (dua) paket ukuran 5R, kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa berangkat ke Kec. Rancaekek dan menempelkan 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 5 (lima) paket ukuran 2R dan 3 (tiga) paket ukuran 5R setelah sekira jam 18.30 WIB.
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB akun Instagram "oswaldtherabbit" memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dan merecah narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi ukuran 0,5R, setelah selesai Terdakwa membuat 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R, Terdakwa menghubungi akun Instagram "oswaldtherabbit" mengatakan bahwa paketan narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R tersebut sudah Terdakwa buat sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian akun Instagram "oswaldtherabbit" memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis diaerah Kec. Kadungora.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB, setelah Terdakwa selesai menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 2R, lalu sekira jam 20.10 WIB, Sdr. REVIN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk memesan narkotika jenis tembakau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sintetis ukuran 10R seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. REVIN (DPO) mentransfer uang melalui Aplikasi Gopay milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan ke rekening Bank Jago a.n. INAYANTI NAINGGOLAN milik akun Instagram "oswaldtherabbit", kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REVIN (DPO) untuk bertemu di Kampung Nangka Bongkok RT 001 RW. 006 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut.

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 06 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Saksi WILLIAM BERNANDEZ dan Saksi WILDAN ADAM mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening yang disimpan disaku kameja dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam biru yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Saksi WILLIAM BERNANDEZ dan Saksi WILDAN ADAM melakukan pengembangan perkara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihuni Girang RT.002 RW.005 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi ADENG ARIF selaku Ketua RW di wilayah tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban coklat dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening, 3 (tiga) buah lintingan narkotika jenis tembakau sintetis, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat dan 1 (satu) buah piring plastik warna biru yang tergeletak di lantai.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk mengedarkan atau menjual paketan narkotika jenis tembakau sintetis milik akun Instagram "oswaldtherabbit" mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1562/NNF/2026 tanggal 27 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,1494 gram, diberi nomor barang bukti 1616/2026/NF.

2. 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2397 gram, diberi nomor barang bukti 1617/2026/NF.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

a. 3 (tiga) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4769 gram, diberi nomor barang bukti 1618/2026/NF.

b. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8531 gram, diberi nomor barang bukti 1619/2026/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2026/NF sampai dengan 1619/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan total berat netto 61,7191 (enam puluh satu koma tujuh satu sembilan satu) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

A T A U

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEDUA:

---------- Bahwa HARI FAJAR RAHMAT Alias DOLEGA Bin (Alm) IYAN HARYANA pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 006 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----------

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 06 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Saksi WILLIAM BERNANDEZ dan Saksi WILDAN ADAM mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening yang disimpan disaku kameja dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam biru yang sedang Terdakwa pegang.
- Bahwa kemudian Saksi WILLIAM BERNANDEZ dan Saksi WILDAN ADAM melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihuni Girang RT.002 RW.005 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi ADENG ARIF selaku Ketua RW di wilayah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban coklat dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening, 3 (tiga) buah lintingan narkotika jenis tembakau sintetis, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat dan 1 (satu) buah piring plastik warna biru yang tergeletak di lantai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1562/NNF/2026 tanggal 27 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,1494 gram, diberi nomor barang bukti 1616/2026/NF.

2. 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2397 gram, diberi nomor barang bukti 1617/2026/NF.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

a. 3 (tiga) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4769 gram, diberi nomor barang bukti 1618/2026/NF.

b. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8531 gram, diberi nomor barang bukti 1619/2026/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2026/NF sampai dengan 1619/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan total berat netto (enam puluh satu koma tujuh satu sembilan satu) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi WILLIAM BERNANDEZ SIDABUTAR Anak dari WILSON SIDABUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi WILDAN ADAM mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya, telah melaporkan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 006 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut, sering terjadi transaksi narkotika jenis tembakau sintetis oleh seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 006 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa sedang yang sedang berjalan kaki.
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis tembakau sintetis dibalut lakban warna coklat dan 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening yang disimpan disaku kameja dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam biru yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Kampung Cihuni Girang RT. 002 RW. 005 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban coklat dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening, 3 (tiga) buah lintingan narkotika jenis tembakau sintetis, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat dan 1 (satu) buah piring plastik warna biru yang tergeletak di lantai.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika sebelumnya Terdakwa sudah menyimpan atau menempelkan narkotika jenis tembakau sintetis disepanjang jalan Kec. Kadungora, kemudian Saksi bersama rekan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencari di lokasi tempat menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis di sepanjang jalan Kec. Kadungora Kab. Garut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan/memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi WILIAM BERNANDEZ mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya, telah melaporkan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 006 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut, ada transaksi narkotika jenis narkotika jenis tembakau sintetis oleh seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 006 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa sedang yang sedang berjalan kaki.
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis tembakau sintetis dibalut lakban warna coklat dan 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening yang disimpan disaku kameja dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam biru yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Kampung Cihuni Girang RT. 002 RW. 005 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut dan ditemukan 1 (satu) buah tas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban coklat dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening, 3 (tiga) buah lintingan narkotika jenis tembakau sintetis, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat dan 1 (satu) buah piring plastik warna biru yang tergeletak di lantai.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika sebelumnya Terdakwa sudah menyimpan atau menempelkan narkotika jenis tembakau sintetis disepanjang jalan Kec. Kadungora, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencari di lokasi tempat menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis di sepanjang jalan Kec. Kadungora Kab. Garut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi ADENG ARIF Bin APUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 22.00 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian petugas kepolisian mendatangi rumah Saksi dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihuni Girang RT. 002 RW. 005 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban coklat dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening, 3 (tiga) buah lintingan narkotika jenis tembakau sintetis, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat dan 1 (satu) buah piring plastik warna biru yang tergeletak di lantai.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun instagram dengan nama akun “oswaldtherabbit” melalui instagram milik Terdakwa dan mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sintetis yang sebelumnya akun Instragram “oswaldtherabbit” berikan kepada Terdakwa untuk ditempelkan tersebut sudah habis, kemudian akun instagram “oswaldtherabbit” mengatakan agar standby sekira jam 19.00 WIB di SPBU Lingkar Nagreg Kab. Bandung.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke SPBU Lingkar Nagreg Kab. Bandung, setelah sampai sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram “oswaldtherabbit” tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai, lalu sekira jam 20.30 WIB akun instagram “oswaldtherabbit” mengirimkan map atau tempelan narkotika jenis tembakau sintetis yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa mengambil paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didalam perkebunan singkong yang tergeletak di tanah dibalut keresek warna putih.
- Bahwa setelahnya Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis tembakau sintetis dibalut keresek warna putih tersebut, oleh Terdakwa dibuka terdapat *50 (lima puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 12 (dua belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 5R, 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 2R dan 3 (tiga) buah botol bekas parfum yang berisi cairan narkotika bahan campuran tembakau sintetis yang masing – masing botol berukuran 5 (lima) ml,* kemudian Terdakwa memfoto paketan narkotika jenis tembakau sintetis dan mengirimkan foto tersebeut ke akun Instagram “oswaldtherabbit”, kemudian akun Instagram “oswaldtherabbit” menyuruh Terdakwa sebelum pulang untuk menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) buah botol berisikan cairan narkotika bahan campuran tembakau sintetis disekitar daerah rancaekek dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat untuk menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dipemakaman umum daerah Kec. Rancaekek, kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 13.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Kec. Nagreg untuk menempelkan 5 (lima) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 4 (empat) paket ukuran 2R dan 1 (satu) paket ukuran 5R yang disimpan disekitar kebun jagung Kec. Nagreg, kemudian sekira jam 14.20 WIB Terdakwa berangkat ke Kec. Cicalengka untuk menyimpan atau menempelkan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan keterangan 4 (empat) paket ukuran 2R dan 2 (dua) paket ukuran 5R, kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa berangkat ke Kec. Rancaekek dan menyimpan atau menempelkan 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 5 (lima) paket ukuran 2R dan 3 (tiga) paket ukuran 5R setelah sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa pulang kerumah sekira jam 19.00 WIB akun Instagram “oswaldtherabbit” menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dan menyuruh Terdakwa untuk merecah narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi ukuran 0,5R dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 5R tersebut lalu Terdakwa taruh didalam piring plastik, sebelum membuat paketan narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5 R tersebut Terdakwa terlebih dahulu membuat 5 (lima) linting narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) linting narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, setelah selesai Terdakwa membuat 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram “oswaldtherabbit” dan mengatakan bahwa paketan narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R tersebut sudah Terdakwa buat sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian akun Instagram “oswaldtherabbit” mengiyakannya, kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis diaerah Kec. Kadungora dan Terdakwa mengiyakannya.

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 2R, kemudian Terdakwa pulang kerumah, setelah sampai sekira jam 20.10 WIB Sdr. REVIN menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah ada narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10R, kemudian Terdakwa mengatakan ada harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. REVIN mengiyakannya, kemudian Terdakwa mengirimkan rekening Bank Jago a.n. INAYANTI NAINGGOLAN milik akun Instagram “oswaldtherabbit” dan Sdr. REVIN mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram “oswaldtherabbit” dan mengatakan bahwa akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada teman Terdakwa yang transfer sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10R dan akun Instagram “oswaldtherabbit” mengiyakannya, sekira jam 21.30 WIB Sdr. REVIN mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk COD atau bertemu di Kampung Nangka Bongkok RT 001 RW. 06 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut yang memang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakannya, setelah itu sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 06 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut untuk mengantarkan paketan narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10R yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. REVIN, ketika Terdakwa sedang berjalan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara untuk mengedarkan atau menjual paketan narkotika jenis tembakau sintetis milik akun Instagram “oswaldtherabbit” untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis secara cuma.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut salah dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut lakban coklat dengan total berat netto seluruhnya 56.3891 gram
- 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 4.4769 gram
- 3 (tiga) buah lintingan menyerupai rokok berisikan diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat netto seluruhnya 0.4769 gram
- 8 (delapan) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah lakban coklat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah piring plastik warna biru
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Model 1814 warna hitam biru IMEI 1 : 862535048383154 IMEI 2 : 862535048383147.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Instagram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1562/NNF/2026 tanggal 27 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,1494 gram, diberi nomor barang bukti 1616/2026/NF.

2. 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2397 gram, diberi nomor barang bukti 1617/2026/NF.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

a. 3 (tiga) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4769 gram, diberi nomor barang bukti 1618/2026/NF.

b. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8531 gram, diberi nomor barang bukti 1619/2026/NF.

Kesimpulan :----------

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2026/NF sampai dengan 1619/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan total berat netto 61,7191 (enam puluh satu koma tujuh satu sembilan satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa HARI FAJAR RAHMAT Alias DOLEGA Bin (Alm) IYAN HARYANA pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 006 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun instagram dengan nama akun “oswaldtherabbit” melalui akun instagram miliknya mengabari bahwa paketan narkotika jenis sintetis yang sebelumnya akun Instragram “oswaldtherabbit” perintahkan kepada Terdakwa untuk ditempelkan tersebut sudah habis, kemudian akun instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk menunggu sekira jam 19.00 WIB di SPBU Lingkar Nagreg Kabupaten Bandung, kemudian Terdakwa mengiyakan perintah tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke SPBU Lingkar Nagreg Kab. Bandung, setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi akun Instagram “oswaldtherabbit” untuk mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai dilokasi, lalu sekira jam 20.30 WIB akun instagram “oswaldtherabbit” mengirimkan map atau tempelan narkotika jenis tembakau sintetis yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didalam perkebunan singkong yang tergeletak di atas tanah yang dibalut keresek warna putih untuk nantinya di tempelkan sesuai dengan map yang dikirimkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paketan narkotika tersebut, Terdakwa kemudian membuka isinya yang mana di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 12 (dua belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 5R, 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 2R dan 3 (tiga) buah botol bekas parfum yang berisi cairan narkotika bahan campuran tembakau sintetis yang masing – masing botol berukuran 5 (lima) ml, kemudian Terdakwa memfoto paketan narkotika tersebut untuk dikirimkan ke akun Instagram “oswaldtherabbit”, kemudian akun Instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) buah botol berisikan cairan narkotika bahan campuran tembakau sintetis tersebut disekitar daerah rancaekek.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Kec. Nagreg untuk menempelkan 5 (lima) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 4 (empat) paket ukuran 2R dan 1 (satu) paket ukuran 5R yang disimpan disekitar kebun jagung Kec. Nagreg, kemudian sekira jam 14.20 WIB Terdakwa berangkat ke Kec. Cicalengka untuk menempelkan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan keterangan 4 (empat) paket ukuran 2R dan 2 (dua) paket ukuran 5R, kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa berangkat ke Kec. Rancaekek dan menempelkan 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 5 (lima) paket ukuran 2R dan 3 (tiga) paket ukuran 5R setelah sekira jam 18.30 WIB.

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB akun Instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dan merecah narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi ukuran 0,5R, setelah selesai Terdakwa membuat 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R, Terdakwa menghubungi akun Instagram “oswaldtherabbit” mengatakan bahwa paketan narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R tersebut sudah Terdakwa buat sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian akun Instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis diaerah Kec. Kadungora.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB, setelah Terdakwa selesai menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 2R, lalu sekira jam 20.10 WIB, Sdr. REVIN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10R seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. REVIN (DPO) mentransfer uang melalui Aplikasi Gopay milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan ke rekening Bank Jago a.n. INAYANTI NAINGGOLAN milik akun Instagram “oswaldtherabbit”, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REVIN (DPO) untuk bertemu di Kampung Nangka Bongkok RT 001 RW. 006 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 06 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Saksi WILLIAM BERNANDEZ dan Saksi WILDAN ADAM mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening yang disimpan disaku kameja dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam biru yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Saksi WILLIAM BERNANDEZ dan Saksi WILDAN ADAM melakukan pengembangan perkara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihuni Girang RT.002 RW.005 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi ADENG ARIF selaku Ketua RW di wilayah tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban coklat dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening, 3 (tiga) buah lintingan narkotika jenis tembakau sintetis, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat dan 1 (satu) buah piring plastik warna biru yang tergeletak di lantai.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk mengedarkan atau menjual paketan narkotika jenis tembakau sintetis milik akun Instagram “oswaldtherabbit” mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1562/NNF/2026 tanggal 27 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,1494 gram, diberi nomor barang bukti 1616/2026/NF.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2397 gram, diberi nomor barang bukti 1617/2026/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
   a. 3 (tiga) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4769 gram, diberi nomor barang bukti 1618/2026/NF.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8531 gram, diberi nomor barang bukti 1619/2026/NF.

Kesimpulan :----------

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2026/NF sampai dengan 1619/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan total berat netto 61,7191 (enam puluh satu koma tujuh satu sembilan satu) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana(kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Hari Fajar Rahmat als Dolega Bin (alm) Iyan Haryana adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa HARI FAJAR RAHMAT Alias DOLEGA Bin (Alm) IYAN HARYANA pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 006 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun instagram dengan nama akun “oswaldtherabbit” melalui akun instagram miliknya mengabari bahwa paketan narkotika jenis sintetis yang sebelumnya akun Instragram “oswaldtherabbit” perintahkan kepada Terdakwa untuk ditempelkan tersebut sudah habis, kemudian akun instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk menunggu sekira jam 19.00 WIB di SPBU Lingkar Nagreg Kabupaten Bandung, kemudian Terdakwa mengiyakan perintah tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke SPBU Lingkar Nagreg Kab. Bandung, setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi akun Instagram “oswaldtherabbit” untuk mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai dilokasi, lalu sekira jam 20.30 WIB akun instagram “oswaldtherabbit” mengirimkan map atau tempelan narkotika jenis tembakau sintetis yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didalam perkebunan singkong yang tergeletak di atas tanah yang dibalut keresek warna putih untuk nantinya di tempelkan sesuai dengan map yang dikirimkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paketan narkotika tersebut, Terdakwa kemudian membuka isinya yang mana di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 12 (dua belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 5R, 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 2R dan 3 (tiga) buah botol bekas parfum yang berisi cairan narkotika bahan campuran tembakau sintetis yang masing – masing botol berukuran 5 (lima) ml, kemudian Terdakwa memfoto paketan narkotika tersebut untuk dikirimkan ke akun Instagram “oswaldtherabbit”, kemudian akun Instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) buah botol berisikan cairan narkotika bahan campuran tembakau sintetis tersebut disekitar daerah rancaekek.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Kec. Nagreg untuk menempelkan 5 (lima) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 4 (empat) paket ukuran 2R dan 1 (satu) paket ukuran 5R yang disimpan disekitar kebun jagung Kec. Nagreg, kemudian sekira jam 14.20 WIB Terdakwa berangkat ke Kec. Cicalengka untuk menempelkan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan keterangan 4 (empat) paket ukuran 2R dan 2 (dua) paket ukuran 5R, kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa berangkat ke Kec. Rancaekek dan menempelkan 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian 5 (lima) paket ukuran 2R dan 3 (tiga) paket ukuran 5R setelah sekira jam 18.30 WIB.
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB akun Instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dan merecah narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi ukuran 0,5R, setelah selesai Terdakwa membuat 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R, Terdakwa menghubungi akun Instagram “oswaldtherabbit” mengatakan bahwa paketan narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R tersebut sudah Terdakwa buat sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian akun Instagram “oswaldtherabbit” memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis diaerah Kec. Kadungora.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB, setelah Terdakwa selesai menempelkan 3 (tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 2R, lalu sekira jam 20.10 WIB, Sdr. REVIN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10R seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. REVIN (DPO) mentransfer uang melalui Aplikasi Gopay milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan ke rekening Bank Jago a.n. INAYANTI NAINGGOLAN milik akun Instagram “oswaldtherabbit”, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REVIN (DPO) untuk bertemu di Kampung Nangka Bongkok RT 001 RW. 006 Desa Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Nangka Bongkok RT. 001 RW. 06 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Saksi WILLIAM BERNANDEZ dan Saksi WILDAN ADAM mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening yang disimpan disaku kameja dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam biru yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Saksi WILLIAM BERNANDEZ dan Saksi WILDAN ADAM melakukan pengembangan perkara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihuni Girang RT.002 RW.005 Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi ADENG ARIF selaku Ketua RW di wilayah tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut lakban coklat dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan plastik klip bening, 3 (tiga) buah lintingan narkotika jenis tembakau sintetis, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat dan 1 (satu) buah piring plastik warna biru yang tergeletak di lantai.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk mengedarkan atau menjual paketan narkotika jenis tembakau sintetis milik akun Instagram “oswaldtherabbit” mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1562/NNF/2026 tanggal 27 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 53,1494 gram, diberi nomor barang bukti 1616/2026/NF.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2397 gram, diberi nomor barang bukti 1617/2026/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 3 (tiga) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4769 gram, diberi nomor barang bukti 1618/2026/NF.

b. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8531 gram, diberi nomor barang bukti 1619/2026/NF.

Kesimpulan :----------

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2026/NF sampai dengan 1619/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan total berat netto 61,7191 (enam puluh satu koma tujuh satu sembilan satu) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut lakban coklat dengan total berat netto seluruhnya 56.3891 gram
- 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 4.4769 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) buah lintingan menyerupai rokok berisikan diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat netto seluruhnya 0.4769 gram
- 8 (delapan) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah lakban coklat
- 1 (satu) buah piring plastik warna biru
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Model 1814 warna hitam biru IMEI 1 : 862535048383154 IMEI 2 : 862535048383147.

Dipersidangan diketahui bahwa Barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seharusnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Instagram.

dipersidangan diketahui bahwa Barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan akan tetapi hanya berupa percakapan di media sosial, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkotika dan tidak mendukung Program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang RI nomor 1 Tahun 2023, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Fajar Rahmat als Dolega Bin (alm) Iyan Haryana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilah puluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut lakban coklat dengan total berat netto seluruhnya 56.3891 gram
- 11 (sebelas) paket narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 4.4769 gram
- 3 (tiga) buah lintingan menyerupai rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat netto seluruhnya 0.4769 gram
- 8 (delapan) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah gunting

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah lakban coklat
- 1 (satu) buah piring plastik warna biru
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Model 1814 warna hitam biru IMEI 1 : 862535048383154 IMEI 2 : 862535048383147.

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Instagram.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Pebriana Rizki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Ahmad Renardhien, S.H.	Haryanto Das'at, S.H., M.H.
Ttd	
Mukhlisin, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Wiwik Yuningsih, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)